IA-02 · Inteligencia artificial y datos

Ley que regula la actuación administrativa automatizada y garantiza el derecho a la explicación y a la revisión humana de las decisiones adoptadas con apoyo de inteligencia artificial

Incorpora en la Ley del Procedimiento Administrativo General reglas sobre actos administrativos automatizados o asistidos por IA, y reconoce al administrado el derecho a conocer que interviene un algoritmo, a recibir una explicación comprensible y a obtener la revisión por un servidor humano.

Comisión (Cámara de Diputados): Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría (+ Justicia y Derechos Humanos) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Gestión del Estado y Contraloría · **Prioridad:** alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Inteligencia Artificial, Reforma Del Estado, Institucionalidad

I. Exposición de motivos

El TUO de la Ley 27444 regula el acto administrativo, su motivación y los recursos, pero fue concebido para decisiones adoptadas por personas. El Decreto Legislativo 1412 y su Reglamento (D.S. 029-2021-PCM) regulan el uso de medios electrónicos en el procedimiento, no la decisión algorítmica. La Ley 29733 reconoce en su artículo 23 el derecho al tratamiento objetivo, pero solo cuando la decisión se sustenta en datos personales destinados a evaluar la personalidad o conducta, y no establece un procedimiento ante la Administración. El Reglamento de la Ley 31814 exige supervisión humana capaz de detener o invalidar decisiones (art. 28.11) y explicar resultados cuando hay impacto en derechos (art. 25.3), pero no consagra expresamente un derecho individual a la revisión humana ni precisa sus efectos sobre la validez del acto. Esta brecha es relevante porque el propio Reglamento califica como de riesgo alto los sistemas usados en programas sociales, empleo y acceso a salud (art. 24.1). Sin reglas procedimentales claras, el administrado afectado por una decisión automatizada errónea solo dispone de recursos genéricos, la carga de la prueba sobre el funcionamiento del sistema recae en él y la entidad puede ampararse en la opacidad del proveedor. España (Ley 40/2015, art. 41) y la Unión Europea (RGPD, art. 22) ya regulan la actuación automatizada.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA Y GARANTIZA EL DERECHO A LA EXPLICACIÓN Y A LA REVISIÓN HUMANA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS CON APOYO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto regular la actuación administrativa automatizada o asistida por sistemas de inteligencia artificial y garantizar los derechos del administrado a ser informado, a la explicación y a la revisión humana de las decisiones que le afectan.

Artículo 2. Incorporación del artículo 6-A al Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Incorpórase el artículo 6-A al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el texto siguiente:
«Artículo 6-A. Actuación administrativa automatizada
6-A.1. Se considera actuación administrativa automatizada aquella en la que un sistema basado en inteligencia artificial o en reglas programadas adopta, propone o determina el contenido de un acto administrativo.
6-A.2. La actuación automatizada requiere la identificación previa, mediante resolución del titular de la entidad, del sistema empleado, el órgano responsable de su funcionamiento y su inscripción en el registro de algoritmos que establezca la ley.
6-A.3. La motivación del acto adoptado con intervención de un sistema automatizado indica expresamente dicha intervención y expone, en lenguaje claro, los factores principales que determinaron el resultado.»

Artículo 3. Incorporación del numeral 66.23 al artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444

Incorpórase el numeral 66.23 en el artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, referido a los derechos de los administrados, con el texto siguiente:
«66.23. A ser informado, de forma previa y comprensible, cuando un sistema automatizado o de inteligencia artificial intervenga en la decisión de su procedimiento; a obtener una explicación de los factores principales que determinaron el resultado; y a solicitar que la decisión sea revisada por un servidor público con competencia y capacidad para modificarla.»

Artículo 4. Decisiones que requieren intervención humana

4.1. No pueden adoptarse exclusivamente mediante sistemas automatizados los actos que impongan sanciones, denieguen o extingan prestaciones sociales, de salud o previsionales, o restrinjan derechos fundamentales. En estos casos, el sistema solo puede proponer o asistir, y la decisión es suscrita por un servidor identificado que valora el caso concreto.
4.2. Lo dispuesto en el numeral anterior no impide la automatización de actos reglados de mero cálculo o verificación objetiva, siempre que se garantice la revisión prevista en el artículo 5.

Artículo 5. Procedimiento de revisión humana

5.1. La solicitud de revisión humana puede presentarse dentro del plazo para interponer recurso administrativo, sin formalidad especial y por canales digitales o presenciales.
5.2. La revisión es efectuada por servidor distinto del responsable técnico del sistema, quien resuelve en un plazo no mayor de quince días hábiles. La solicitud suspende el plazo para interponer recursos.
5.3. La revisión no impide la interposición posterior de los recursos administrativos previstos en el TUO de la Ley 27444.

Artículo 6. Carga de la prueba y acceso a la información técnica

6.1. Corresponde a la entidad acreditar el correcto funcionamiento del sistema en el caso concreto cuando el administrado cuestione la decisión automatizada.
6.2. Las cláusulas de confidencialidad o de propiedad intelectual pactadas con proveedores no son oponibles para negar al administrado la explicación a que se refiere el numeral 66.23 del artículo 66 del TUO de la Ley 27444, ni a los órganos de control la información técnica necesaria para verificar el funcionamiento del sistema.

Artículo 7. Nulidad

Es causal de nulidad del acto administrativo, conforme al artículo 10 del TUO de la Ley 27444, su adopción exclusivamente automatizada en los supuestos prohibidos por el numeral 4.1 del artículo 4 de la presente ley.

Artículo 8. Articulación con la protección de datos personales

Los derechos reconocidos en la presente ley se ejercen sin perjuicio del derecho al tratamiento objetivo previsto en el artículo 23 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuya tutela corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación y lineamientos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, adecúa el reglamento pertinente en un plazo de noventa días hábiles; la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital aprueba lineamientos sobre explicaciones en lenguaje claro, incluyendo su traducción a lenguas originarias cuando corresponda.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia a los ciento ochenta días calendario de su publicación, para permitir la adecuación de los sistemas en producción.

III. Análisis costo-beneficio

El costo fiscal es bajo: las entidades ya deben contar con supervisión humana para sistemas de riesgo alto según el Reglamento de la Ley 31814; la ley ordena ese deber en un procedimiento de revisión con plazo y efectos claros. Puede haber un incremento inicial de solicitudes de revisión, que se compensa con la reducción de recursos de apelación, procesos contencioso-administrativos y quejas ante la Defensoría del Pueblo por errores masivos. El beneficio principal es la seguridad jurídica: las entidades sabrán qué decisiones pueden automatizar y los proveedores, qué información deben entregar. Se financia con el presupuesto institucional de cada entidad.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica el TUO de la Ley 27444 (aprobado por D.S. 004-2019-JUS) incorporando el artículo 6-A y el numeral 66.23 del artículo 66; complementa la Ley 29733 (art. 23) y el Reglamento de la Ley 31814. La numeración debe verificarse contra el TUO vigente a la fecha de dictamen.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, todas las entidades que usan sistemas de riesgo alto publican en su portal el canal de revisión humana y reportan anualmente el número de revisiones solicitadas, resueltas y decisiones modificadas.

Normas relacionadas

• Decreto Supremo 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General — https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/279563-004-2019-jus

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (art. 23, derecho al tratamiento objetivo) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929103-3

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• España: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 41 (actuación administrativa automatizada) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 22 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, arts. 14 y 86 (supervisión humana y derecho a explicación) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• Brasil: Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 20 (revisión de decisiones automatizadas) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Fuentes

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM), El Peruano — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• TUO de la Ley 27444 (D.S. 004-2019-JUS) — https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/279563-004-2019-jus

• UNESCO, Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial — https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-02.html